

BTK YASAL ON INCELEME RAPORU

VoIP / SIP Trunk Reseller Modeli

Hukuk Danismani Icin Hazirlanmistir

Tarih: 7 Mart 2026

Hazirlayan: Teknik Ekip

Gizlilik: SIRKET ICI

Amac: Hukuki On Degerlendirme

ONEMLI NOT: Platformumuz ses kaydi tutmayacaktır. Sadece cagri meta verileri (arayan/aranan, zaman, sure) saklanacaktır.

1. IS MODELI OZETI

Platformumuz (CorpLynk Call Center), musterilerine cagri merkezi yazilimi sunmaktadir. Mevcut durumda musteriler kendi SIP hesaplarini/trunk'larini getirmek zorundadir.

Yeni model: Platformun kendisi toptan SIP trunk/DID satin alip musterilere sunmasi. Musterinin SIP saglayici ile muhatap olmasina gerek kalmaz. Maliyet + kar marji musteriye faturalanir.

2. BTK YETKILENDIRME REJIMI

5809 sayili Elektronik Haberlesme Kanunu'na gore iki tur yetkilendirme vardir:

2.1. Bildirim

- Numara, frekans gibi kaynak tahsisine **ihtiyac duyulmayan** hizmetler icin
- BTK'ya bildirimde bulunmak yeterli
- Daha hafif yukumlulukler

2.2. Kullanim Hakki

- Numara tahsisi gerektiren hizmetler icin
- BTK'dan **kullanim hakki** alinmasi zorunlu
- Daha agir yukumlulukler (altyapi, sermaye, raporlama)

VoIP Ses Hizmeti Hangi Kategoride?

- VoIP uzerinden **numara tahsisli ses hizmeti** sunulmasi → **Kullanim Hakki** (STH lisansi) gerektirir

- Sadece yazılım sunulup müşteri kendi numarasını kullanıyorsa → **Bildirim** yeterli olabilir
- **Reseller modeli** (bizim numaramızı müşteriye vermek) → STH veya en azından bildirim gerektirmesi kuvvetle muhtemel

HUKUKCUYA SORU 1: Biz numara tahsisı yapmadan, sadece SIP trunk bağlantısını müşteriye proxy olarak sunarsak (numaralar SIP sağlayıcıya ait kalır), bu durumda STH lisansı gerekir mi yoksa bildirim yeterli mi?

3. STH (SABIT TELEFON HİZMETİ) LİSANSI GEREKSİNİMLERİ

3.1. Şirket Şartları

- **Anonim şirket** statusu (Limited şirket de kabul ediliyor)
- Hisselerin **nama yazılı** olması (A.S. için)
- Ticaret Sicil Gazetesi'nde "**elektronik haberleşme hizmeti sunulması**" faaliyet konusu
- Ortakların/yoneticilerin belirli suçlardan hukum giymemiş olması
- **Asgari ödenmiş sermaye: 1.000.000 TL**

3.2. Başvuru Süreci

- CEVHER Sistemi üzerinden (kurumsal.btk.gov.tr)
- E-devlet şifresiyle giriş
- Bildirim veya Kullanım Hakkı Başvuru Formu doldurma
- Noter onaylı imza sirküleri
- Adli sicil kayıtları

3.3. Yıllık Mali Yükümlülükler

Kalem	Oran / Tutar	Ödeme Yeri
İdari Ücret	Brüt cironun %0.35'i	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
BTK Ücreti	Brüt cironun %1'i	BTK
Minimum İdari Ücret	~114.600 TL/yıl (2025)	BTK
KDV	%20	Maliye
Gelir Vergisi	%15	Maliye
OİV	%15	Maliye

3.4. Altyapı Gereksinimleri

- Teknik personel
- 7/24 destek ekibi (çağrı merkezi yazılımı olduğu için zaten mevcut)

- Sunucu altyapisi (Cloud Run üzerinde zaten mevcut)

HUKUKCUYA SORU 2: 1.000.000 TL asgari sermaye zorunluluğu güncel mi? Bu şartı karşılayamıyorsak alternatif yollar var mı (örneğin lisanslı bir operatörle iş ortaklığı)?

4. ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR

Model	Açıklama	Risk	Maliyet	Kontrol
A: Doğrudan STH Lisansı	Kendi numaralarımız, tam kontrol	Orta	Yüksek	Tam
B: Lisanslı Operatör ile Bayilik	Netgsm, Karel vb. lisans altında hizmet	Düşük	Orta	Kısıtlı
C: Sadece Yazılım (Mevcut Model)	Müşteri kendi SIP'ini getirir	En Düşük	Düşük	-
D: Hibrit (ÖNERİLEN)	Yazılım + opsiyonel SIP hizmeti	Düşük-Orta	Orta	İyi

HUKUKCUYA SORU 3: Model D (hibrit) yaklaşımı için hangi hukuki yapılandırma en uygun? Bayilik mi, iş ortaklığı mı, yoksa sadece yönlendirme (referral) mı?

5. SES KAYDI TUTMAMA KARARI - HUKUKİ DEĞERLENDİRME

5.1. Mevcut Durum

Platformumuz ses kaydı tutmayacaktır. Sadece çağrı meta verileri (CDR) saklanacaktır:

- Arayan/aranan numara
- Çağrı başlangıç/bitis zamanı
- Çağrı süresi
- Çağrı durumu (cevaplandı, meşgul, cevaplanmadı)

5.2. Yasal Cerceve

Mevzuat	Durum
KVKK	Ses kaydı kişisel veri niteliği taşır. Tutmamak KVKK açısından daha az risk demektir.
TTK	Bazı sektörlerde ses kaydını zorunlu kılabilir (örneğin SPK düzenlemelerine tabi finansal işlemler).
BTK	Elektronik haberleşme işletmecilerinin iletişim verilerini belirli sürelerle saklaması gerekebilir.
TCK 132	Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu - kayıt yapılmaması bu riski ortadan kaldırır.

5.3. Musterinin Kendi Insiyatifi

Musteri kendi sisteminde ses kaydi tutmak isteyebilir - bu musterinin sorumlulugundadir.

HUKUKCUYA SORU 4: BTK yetkilendirilmis isletmeci olarak cagri icerigini (ses) kaydetmeme hakki var mi? Yoksa BTK isletmecilerden belirli surelerle ses/iletisim verisi saklamasini zorunlu kilar mi? (5651 sayili kanun ve ilgili yonetmelikler cercevesinde)

HUKUKCUYA SORU 5: Musterilerimiz ses kaydi tutmak isterse, KVKK kapsaminda bizim (platform olarak) ve musterinin (veri sorumlusu olarak) sorumluluk dagilimi nasil olmalidir? Veri isleyen mi yoksa veri sorumlusu mu oluruz?

6. OTT DUZENLEME TASARISI (YAKINDA BEKLENEN)

BTK, internet uzerinden haberlesme hizmeti saglayicilari (OTT) icin yeni duzenleme hazirligi icindedir:

- Turkiye'de **yetkili temsilci/sirket** kurma zorunlulugu
- BTK'ya **kullanici istatistikleri raporlama** (aktif kullanıcı, ses, mesaj)
- Uyumsuzluk cezalari: **1-30 milyon TL** idari para cezası
- Bant genisligi kisiltlama yetkisi (%95'e kadar)
- Gecis suresi yok - yururluge girer girmez uyum zorunlu

HUKUKCUYA SORU 6: Bu OTT duzenleme tasarisi bizim platformumuzu da kapsayacak mi? "Kisiden kisiye elektronik haberlesme" tanimi altina girebilir miyiz?

7. SONRAKI ADIMLAR (HUKUKCUDAN BEKLENENLER)

1. Yukaridaki 6 sorunun yanitlanmasi
2. En uygun is modeli icin hukuki tavsiye (Model A/B/C/D)
3. BTK bildirim/lisans basvurusu icin gerekli belge listesi
4. Tahmini maliyet ve zaman çizelgesi
5. OTT duzenleme tasarisinin potansiyel etkisi
6. Ses kaydi tutmama karari ile ilgili hukuki risk degerlendirmesi

8. REFERANS KAYNAKLAR

• BTK Yetkilendirme

<https://www.btk.gov.tr/yetkilendirme>

• BTK Yetkilendirme Rejimi

<https://www.btk.gov.tr/elektronik-haberlesme-yetkilendirme-rejimi>

- **BTK Basvuru Adimlari**

<https://www.btk.gov.tr/yetkilendirme-icin-basvuru-adimlari>

- **BTK Yetkilendirmeye Tabi Hizmetler**

<https://www.btk.gov.tr/yetkilendirmeye-tabi-hizmetler>

- **Idari Ucret**

<https://www.btk.gov.tr/idari-ucet>

- **Kullanım Hakki Ucretleri**

<https://www.btk.gov.tr/kullanim-hakki-ucetleri>

- **5809 Sayili Elektronik Haberlesme Kanunu**

<https://www.mevzuat.gov.tr>

- **OTT Duzenleme (Gun + Partners)**

<https://gun.av.tr/tr/goruslerimiz/guncel-yazilar/internet-uzerinden-haberlesme-hizmeti-saglayicilari-icin-yeni-duzenlemeler-bekleniyor>

- **KVKK Cagri Merkezi Karari**

<https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6932/2020-504>

*Bu belge on araştırma niteliğindedir ve hukuki tavsiye içermez.
Nihai karar hukuk danışmanının değerlendirmesine göre verilmelidir.*

CorpLynk Call Center - Gizli